Cum ecclesiastica disciplina

Pius IX · 1869-08-31 · Latin

PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam [rei Memoriam

« Cum ecclesiastica disciplina verae fidei sepimentum sit ac tutela firmissima, quippe quae sacro cohaereat dogmati (1), et ad eius puritatis conservationem maxime conducat, iamdudum Nobis erat in animo hanc potissimum in Ecclesiis Orientalibus accuratius ordinare, ubi incerta ac minus apte esset constituta, ubi vero coilapsa et fortasse etiam temporum asperitate oblite- rata, instaurare, salvis tamen earum ritibus a SS. Patribus in- stitutis et ab hac Apostolica Sede probatis. Siquidem probe no- vimus eamdem disciplinam, ubi semel depravata fuerit et cor- rupta, haeresum magna ex parte causam esse et originem (2). Et quoniam sapientissimorum medicorum more, uti S. Basilius monuit (3), a praecipuis malis sumendum est initium, idcirco, a rite ordinanda sacrorum Antistitum electione exordiendum esse existimavimus. Etenim quales sunt qui praesunt, tales plerum- que, ut idem inquit Basilius (4), et eorum qui parent mores esse

solent : ac ferme impossibile est veram catholicam fidem absque ulla erroris commixtione servari, sacramque Ecclesiae discipli- nam, quam illius retinaculum S. Cyprianus (1) appellabat, invio- late custodiri, nisi optimi quique Pastores excubias agant dili- gentissime super gregibus eorumdem curae commissis. « Qua in re ita canonum paternorum decreta libranda ac Praedecessorum Nostrorum praecepta méíienda existimavimus, ut quae in Ecclesiae utilitatem praesentium temporum neces- sitas deposcit, adhibita consideratione diligenti, quantum potest fieri sic temperaremus, ut nec in totum formam veterum vide- rentur excedere regularum, et simul reparandae Ecclesiasticae disciplinae consulerenms. Sicut enim quaedam sunt quae nulla possunt ratione convelli, ita multa sunt quae aut pro conside- ratione aetatum, aut pro necessitate rerum oporteat immutari, operante scilicet et proficiente usque in finem gratia Dei. « Hoc sane consilio factum est, ut cum Constantinopolitam Armeniorum provinciam Patriarchatui Ciliciae coniungeremus, oblatam hanc occasionem libenter arripuerimus, ut praecipua quaedam disciplinae capita, praesertim de Episcoporum electione, in memorato Patriarchatu perpetuo servanda sanciremus Apo- stolica Nostra Constitutione, cuius initium est Reversurus edita IV Idus Iulias anno MDCCCLXVII. In qua aperte ediximus, gravis- simum hoc negotium de sacrorum Antistitum electione in reli- quis quoque Patriarchatibus Nos fore quamprimum moderaturos. Quod etiam significare non omisimus coram Ven. Fr. Nostris Patriarchis ac reliquis Orientalis ritus Antistitibus, qui in saecu- laribus solemnibus BB. Apostolorum Petri et Pauli ad hanc almam Urbem Nostram convenerant. « Hos inter cum non adfuisset Ven. Fr. Iosephus Audo Ba- bylonensis Chaldaeorum Patriarcha, utpote qui in Gürdistaniae montes, posthabitis longaevae aetatis ac difficillimae regionis in- commodis, divertisset, ut Nestorianis in Ecclesiae sinus revo- candis alacrem atque utilem pro suo more operam impenderet, universa acta Consistorii praedicto iam die et anno habiti, una cum memorata Constitutione, par Nostram Fidei Propagandae Congregationem Negotiis Ritus Orientalis praepositam, missa fuere. Quae ubi accepit, primo quidem per Ven. Fr. Nostrum

Eliam Episcopum Akrae Chaldaeorum, quem ad hanc Aposto- licam Sedem allegatum praedictis solemnibus suo nomine ac vice interesse iusserat, tum per suas litteras ad praefatam Con- gregationem semel et iterum datas, significatum Nobis voluit, se quoad certas regulas in Episcoporum electione servandas minime a Nostra voluntate dissentire, quam omni studio et obe- dientia excipienda n profitebatur ; atque ex praemissa episcopa- lium electionum ordinatione bene sperare si utilis Nobis et op- portuna videretur : velle autem, ut quod gaudio et laetitiae No- bis est, semper perficiatur. Inter haec vero aliud obsequentissimi Nobis animi argumentum exhibere non distulit, propositis ali- quot nominibus Sacerdotum sui ritus, ut quos digniores ac ma- gis idoneos in Domino iudicaremus, eosdem Chaldaeorum Ec- clesiis Amidenae seu Diarbekiren, atque Mardensi, quas pasto- ribus suis viduari contigerat, praeficeremus : quod a Nobis actum est Apostolicis Nostris litteris editis sub annulo Pisca- toris die xxii Martii huius anni. Quae omnia maximae profecto consolationi Nobis fuere, magnumque solatium in tribulationi- bus atque angustiis, quibus undique premimur, attulerunt : quandoquidem et eximium praedicti Ven. Fr. Nostri Iosephi Patriarchae zelum in procuranda com nissi sibi gregis utilitate, et singularem eius in Nos, et in hanc B.mi Petri Cathedram reverentiam ac fiduciam praeseferebant : atque ita in pleniorem atque firmiorem spem Nos adduxerunt, fore ut recto demum in omnibus ordine constituto, Chaldaeorum Ecclesia tot sane no- minibus insignis, in pristinum decus aliquando restitueretur. « Omnibus itaque mature perpensis, ac de consilio Ven. Er. Nostrorum S. R. E. Cardinalium praefatae Congregationis de Propaganda Fide pro Negotiis Ritus Orientalis, motu proprio, certa scientia, ac de Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, ea quae sequuntur in memorato Babylonensi Chaldaeorum patriar- chatu perpetuis futuris temporibus inviolabiliter observanda con- stituimus atque sancimus. I. In electione Patriarchae solis Episcopis ius erit suffragii ferendi, exclusis omnino

clericis et sacerdotibus, qui episcopali charactere non polleant. Nemo vero laicorum in eadem electione semet inserere, ullamque partem habere poterit, quovis quaesito colore vel praetextu. II. Porro electum Patriarcham neque uti aiunt inthronizari,

neque ullum ius aut iurisdictionem, ne procuratorio quidem aut vicario nomine vel titulo, in Patriarchatum habere volumus, nisi prius eiusdem electio seu postulatio a Nobis vel a Rom. Pontifice pro tempore existente fuerit admissa et de more con- firmata, atque Apostolicae litterae confirmationis eiusdem fuerint expeditae, sublata qualibet e contrario consuetudine. III. Eidem Patriarchae, quamvis ab Apostolica Sede uti supra confirmato, non licebit Episcopos consecrare, nec convocare concilium, nec chrisma conficere, neque ecclesias dedicare, nec clericos ordinare, antequam ab eadem Apostolica ISede sacrum pallium obtinuerit. IV. Praedicto autem pallio Patriarcha uti tantum poterit in Missarum solemnibus intra fines et in ecclesiis sui Patriarcha- tus, his dumtaxat diebus, videlicet in Nativitate Domini Nostri Iesu Christi, in festis S. Stephani protomartyris, S. Ioannis Apo- stolis et Evangelistae, Circumcisionis Domini, Epiphaniae eiusdem, Dominicae in Palmis, Feria V in Coena Domini, Sabbati Sancti, Dominicae Resurrectionis cum duobus sequentibus diebus, Do- minicae in Albis, Ascensionis Domini, Dominicae Pentecostes, sacratissimi Corporis Christi, nec non in quatuor festivitatibus Beatae Mariae seemper Virginis, videlicet Purificationis, Annun- tiationis, Assumptionis et Nativitatis eiusdem: item in festis Na- tivitatis S. Ioannis Baptistae et Omnium Sanctorum nec non in festivitatibus omnium Apostolorum, in dedicatione Ecclesiarum, in praecipuis Ecclesiae suae festivitatibus, in ordinationibus Clericorum, in consecrationibus Episcoporum et Virginum, atque in diebus anniversariis tam consecrationis suae quam dedica- tionis ecclesiae. V. Sacra Limina Beatissimorum Apostolorum Petri et Pauli statis a iure temporibus idem Patriarcha personaliter et per se- ipsum visitabit: Romanoque Pontifici pro tempore existenti ra- tionem reddet de toto suo pastorali officio ac rebus omnibus ad Patriarchatus statum pertinentibus,* eiusdem monita et mandata humiliter excipiet ac diligentissime exequetur. VI. Quoties aliquam dioecesim memorati Patriarchatus va- care continget, Patriarcha quamprimum synodum indicat univer- sorum Episcoporum eiusdem Patriarchatus; quo facto, ab eodem Patriarcha et ab Episcopis synodaliter congregatis, tres idonei ecclesiastici viri, collatis consiliis, Rom. Pontifici pro tempore

existenti proponantur, ut ex illis digniorem et magis idoneum eligere, et vacanti episcopali sedi providere possit. Non dubita- mus autem, quin iidem Episcopi dignos ac vere idoneos viros proponere studeant, ne umquam cogamur Nos vel successores Nostri pro Apostolici ministerii officio alium, licet ab eis non propositum, episcopali dignitate augere et vacanti Ecclesiae prae- ficere. Quod si quandoque propter instantem necessitatem aut itineris longitudinem universi Episcopi ad Synodum uti supra a Patriarcha indictam accedere non potuerint, tres saltem Episcopi propriam dioecesim cum iurisdictione habentes, una cum me- morato Patriarcha, in eamdem Synodum omnino conveniant, ab- sentibus ternariam suam propositionem scripto significantibus. Volumus autem, ut universa acta eiusdem Synodi ad praefatam Congregationem orientalium Ecclesiarum negotiis praepositam per Nostrum et huius Sanctae Sedis in Mesopotamia Aposto- licum Delegatum transmittantur, ut diligenti primum trutina ab eadem Congregatione expensa, demum Nostro vel Successorum Nostrorum iudicio subiiciantur. Hanc vero methodum in electione omnium et quorumcumque Episcoporum in Babylonensi Chal- daici ritus Patriarchatu perpetuis futuris temporibus omnino servari iubemus. VII. Ut autem, omni excluso Laicorum arbitrio, sarta tecta serventur Ecclesiae bona, quae canones (1) in potestate sacro- rum Antistitum esse voluerunt; atque ut regulae áb iisdem ca- nonibus (2) sancitae ad diligentem eorumdem bonorum conser- vationem ac fidelem administrationem procurandam firmius cu- stodiantur, edicimus Patriarcham non posse vendere, vel donare, vel oppignerare, aut de novo infeudare, vel alio quocumque modo alienare possessiones pertinentes ad Ecclesiam vel men- sam suam, sive ad alias quascumque Ecclesias vel loca pia sui Patriarchatus; neque assentiri, ut a quovis alienentur, inconsulto Romano Pontifice, iuxta formam iuramenti quod electi Patriar- chae ritus orientalis in sua promotione emittere tenentur. « Haec volumus, praecipimus atque mandamus, decernentes irritum atque inane, si quid contra praemissa a quolibet quavis

auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari; ac reser- vantes Nobis, et Successoribus Nostris ea in posterum sancire, quae in memorato Babylonensi Patriarchatu pro temporum, lo- corum, ac personarum rationibus magis in Domino expedire di- gnoscentur. « Decernimus quoque, praesentes Nostras Litteras semper et quandocumque validas et efficaces fore, suosque plenarios ef- fectus sortiri et obtinere, et ab omnibus ad quos spectat invio- labiliter observari debere; quin ullo umquam tempore et quo- cumque capite vel causa de subreptionis vel obreptionis aut nul- litatis vitio, vel de Nostrae intentionis defectu notari .aut impu- gnari possint^ sicque et non alias per quoscumque Iudices ordi- narios vel delegatos, quavis auctoritate fungentes, iudicari et definiri debere, sublata eis et eorum cuilibet quavis facultate aliter iudicandi et interpretandi. « Non obstantibus Nostra et Cancellariae Nostrae Aposto- licae regula de iure quaesito non tollendo ac quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, etiamsi editis in synodalibus, provincialibus, generalibus atque universalibus con- ciliis; dictaeque Ecclesiae patriarchalis Babylonensis Chaldaeo- rum

etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis fir- mitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis atque indultis et litteris Apostolicis sub quibuscumque tenoribus ac for- mis et cum quibusvis, etiam insolitis clausulis et decretis con- cessis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, ad praemissorum omnium et singulorum validissimum effectum latissime et ple- nissime ac specialiter et expresse, nec non opportune et valide harum quoque serie motu pari derogamus, ceterisque contrariis quibusque etiam speciali mentione dignis. « Volumus autem, ut praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici sub- scriptis et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae et ostensae. « Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae constitutionis, sanctionis, prohibitionis, inhibitionis, iussionis, praecepti, mandati, iniunctionis, reservationis, decreti, deroga- tionis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire.

Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omni- potentis -Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. « Datum Romae apud Sanctum Petrum anno incarnationis Dominicae MDCCGLXIX. pridie kalendas Septembris, Pontifica- tus Nostri anno vigesimoquarto. » G. Gori Subdatarius. N. CARD. PARACCIANI CLARELLI. Visa de Curia Dominicus Bruti Abbreviatur Loco ^ P l u m b i I. Cugnonius. (*) Confer alias Litteras Apostoli- cas, quae ad Patriarchatum Babylo- nensem referuntur, quasque exposui pag. 376 et seqq. nec non acta Consi- storii secreti habiti die 12 Iunii 1867, retuli in Vol. III, pag. 377 et seqq. (1) Pius VI Apost. Litt. Quod ali- quantum 10 Mart. 1791. (2) Act. Concil. Trid. ap. Labbé Edit. Colet. Tom. XX, col. 75. (3) Ep. 66 ad Athanas. Epis. Alex. (4) Ad Amphiloch. ep. 190. (1) De Habit. Virgin. (1) Can. Apios. XXXVIII Concil. Antioch. can. XXIV, XXV, Concil. Gangren. Can. VII. (2) Concil. Chalcedon. can. XXVI Concil. Nicaen. fi can. XI.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. ASS 5 (1869), printed pages 637–643. Whole formal constitution followed by all historical source notes; source notes on pp637 and641 reconstructed left column then right by explicit layout slices, with all characters preserved. Main joins mores esse/solent, Nostrum/Eliam, and quavis/auctoritate checked against layout; chancery subscriptions retained. No image collation. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.